

PARQUET DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE CRETEIL

Créteil, le 7 avril 2025

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Près le tribunal judiciaire de CRETEIL

à : *Voir liste des destinataires in fine.*

n/réf. :

Objet : EXPERIMENTATION DES NOUVELLES AFD EN MATIERE DE VENTE SAUVETTE AGGRAVEE, EXERCICE ILLEGAL DES ACTIVITES DE TAXI-VTC, OUTRAGE SEXISTE ET SEXUEL ET VENTE D'ALCOOL AUX MINEURS

L'article 25 de la n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur a prévu la possibilité du recours à l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour les infractions de vente à la sauvette aggravée, d'exercice illégal de l'activité d'exploitation de taxi, de prise en charge d'un client sans justificatif de réservation, d'exploitation de voiture de transport sans inscription au registre et d'outrage sexiste et sexuel.

L'article 58 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu la possibilité du recours à l'ADF pour l'infraction de vente d'alcool aux mineurs.

Le ressort du tribunal judiciaire de Créteil a été retenu, avec 10 autres ressorts, pour prendre part à l'expérimentation qui débutera le 7 avril 2025.

Je vous prie de bien vouloir prendre en compte les doctrines d'emploi retenues pour chacune de ces AFD, déclinées dans les quatre tableaux figurant en annexe. Ces tableaux synthétisent d'une part les conditions de fond de l'AFD, d'autre part, les conditions de procédure en garantissant la régularité.

Un premier bilan du déroulement de l'expérimentation sera dressé le 7 juin 2025. En conséquence, vous voudrez bien m'adresser un état mensuel des verbalisations intervenues pour chacune des infractions et m'informer des difficultés qui pourraient être rencontrées dans l'exécution de ces instructions.

La procureure de la République par
interim

Catherine LARMIGNAT

Destinataires :

- **Monsieur le directeur DTSP 94**
- **Monsieur le directeur de la PAF**
- **Monsieur le chef du SDPJ 94** (pour information)

AFD EN MATIERE DE VENTE SAUVETTE AGGRAVEE
ARTICLE 446-2 DU CODE PENAL

LES CONDITIONS DE FOND

Les critères cumulatifs	Les conditions	Les points d'attention
1) L'élément matériel de l'infraction		
L'offre, la mise en vente, l'exposition de biens ou l'exercice de toute autre profession dans un lieu public ...	Les faits ne sont punissables que s'ils se déroulent dans un lieu public : domaine public (notamment la voirie), lieux appartenant à une personne publique et affectés à l'usage du public, lieux privés accessibles à tous. Peuvent ainsi être considérés comme des lieux publics les marchés, les gares, leurs parvis, les couloirs du métro. Il n'est pas nécessaire que la marchandise soit visible du public tant que l'offre en aura été faite publiquement (interpellation des passants, apposition de panneaux...). S'agissant de « l'exercice de toute autre profession », elle est imputable tant à l'employeur qu'à un simple salarié et s'applique même si la vente n'a pas été conclue.	
... en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux	Le délit ne peut être constitué sans un arrêté du préfet ou du maire réglementant la vente ambulante.	Le PVE doit mentionner l'existence des dispositions de police administrative en vigueur par une case à cocher.
... et en l'absence d'autorisation ou de déclaration administrative	Il conviendra de déterminer si la personne est en mesure de justifier d'une autorisation ou d'une déclaration régulière dans le cadre réglementaire.	Le PVE doit mentionner l'absence d'autorisation ou de déclaration administrative pour exercer cette activité dans un lieu régi par un arrêté de police. Le PVE devra également comporter une description suffisante des faits pour s'assurer qu'ils relèvent bien du champ infractionnel de la vente sauvette et non de celui de l'exercice de l'activité commerciale ou artisanale ambulante sans déclaration préalable (contravention de 4^{ème} classe, NATINF 254).
Avec cette circonstance aggravante que l'auteur de l'infraction a exercé son activité dans un lieu public	Le fait de fait désigne une action volontaire	En cas d'atteinte à l'intégrité physique de la victime, de choc émotionnel ou de volonté

2) L'élément moral de l'infraction		
S'agissant d'un délit, la vente à la sauvette aggravée est une infraction intentionnelle	L'auteur doit avoir eu l'intention de commettre l'infraction	
LES POINTS DE VIGILANCE RECOURS/ NON RECOURS À L'AFD		
Mis en cause	L'auteur de l'infraction doit être majeur	L'ADF est exclue pour les mineurs
Nature des déclarations	Les faits doivent être reconnus	L'apposition de la signature du mis en cause sur le PVE matérialise la reconnaissance des faits et le caractère contradictoire de la verbalisation. Toute difficulté de compréhension de l'utilisateur conduit à écarter le recours à l'AFD (cf. infra)
Réitération	Il conviendra de vérifier la situation de réitération du mis en cause par la consultation du TAJ	Le recours à l'AFD est inopportun en cas de réitération
Délits connexes	La procédure d'AFD n'est applicable aux délits connexes que s'ils sont eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'une AFD.	En pratique, il est demandé de ne pas procéder à des verbalisations multiples en raison des difficultés juridiques et techniques posées.

Victime	Le recours à l'AFD ferme la voie à l'indemnisation des victimes, personne physique ou morale.	L'existence d'une victime doit conduire à écarter le recours à l'AFD au profit d'une procédure de droit commun.
LES MODALITÉS DE CONSTATATION		
Difficultés de compréhension	Les forces de l'ordre doivent s'assurer que le mis en cause est en capacité de comprendre la procédure et de décider	Le recours à l'AFD doit être exclu lorsque la personne présente des difficultés de compréhension : maîtrise insuffisante de la langue française, troubles psychiques manifestes, alcoolisation ou prise de produits stupéfiants récents, ...
Identité du mis en cause	Son identité et son domicile doivent être vérifiés à partir d'éléments d'identité présentés au moment du contrôle, supportant une photographie.	L'identité précise et certaine (nom, prénom, date et lieu de naissance avec mention de l'arrondissement le cas échéant, filiation pour les personnes nées hors de France) devra être établie par tout moyen. Les coordonnées postales déclarées par l'intéressé doivent également être relevées (même si domiciliation en CCAS).
LES SAISIES ET DESTRUCTIONS		
La saisie et la destruction des biens ayant servi ou étant destinés à commettre l'infraction sont encourues	La saisie et la destruction des objets se font conformément aux modalités et conditions habituelles (article 41-5 du CPP)	La renonciation au droit de contester la destruction des biens saisis doit être proposée au mis en cause et actée dans le PVE. La destruction se fait dans les meilleurs délais par les FSI dans les conditions qui garantiront la traçabilité. Le refus du mis en cause de renoncer à son droit de contestation exclut le recours à l'AFD. Aucun scellé ne doit être constituée dans le cadre d'une AFD.
La saisie du numéraire, produit direct de l'infraction, est encourue		Les modalités d'établissement de l'AFD (PV unique de constatation, sans contact avec le parquet) ne permettent pas de procéder à la saisie du numéraire, produit de l'infraction
LE MONTANT DE L'AFD		

Amende forfaitaire minorée 400€	Amende forfaitaire 500€	Amende forfaitaire majorée 1000€
--	------------------------------------	---

AFD
EXERCICE ILLEGAL DE L'ACTIVITE D'EXPLOITANT DE TAXI : ABSENCE D'AUTORISATION
DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE EN ATTENTE
DE CLIENTELE (NATINF : 25354)

PRISE EN CHARGE D'UN CLIENT SUR UNE VOIE OUVERTE A LA
CIRCULATION PUBLIQUE SANS JUSTIFICATIF DE RESERVATION
PREALABLE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE DE TRANSPORT
ROUTIER DE PERSONNES A TITRE ONEREUX (NATINF 30635)

EXPLOITATION DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR SANS
INSCRIPTION AU REGISTRE (NATINF 30756)

LES CONDITIONS DE FOND

Les critères

Les conditions

Les points d'attention

1) L'élément matériel de l'infraction

La condition relative à l'absence d'autorisation de stationnement

- La titularité d'une autorisation administrative

L'infraction est caractérisée par le seul défaut de titularité de l'autorisation de stationnement

Le titulaire doit exploiter lui-même cette autorisation, sauf si elle a été délivrée avant le 1er octobre 2014 ; dans ce cas, l'autorisation peut être exploitée par un salarié, par un locataire-gérant ou par un coopérateur

- L'étendue de l'autorisation de stationnement

L'autorisation de stationnement s'entend comme une autorisation de stationnement sur la voie publique (y compris les parkings accessibles à tous véhicules, notamment un parking technique) en attente de clientèle.

Le recours à l'AFD est exclu si des vérifications quant à la validité de l'autorisation sont nécessaires ou si les faits visent une personne morale

Le recours à l'AFD est exclu si des vérifications sont nécessaires pour établir si la personne bénéficie d'une autorisation de stationnement et l'étendue de celle-ci.

2) L'élément moral de l'infraction		
S'agissant d'un délit, la vente à la sauvette aggravée est une infraction intentionnelle	L'auteur doit avoir eu l'intention de commettre l'infraction	
LES POINTS DE VIGILANCE RECOURS/ NON RECOURS À L'AFD		
Nature des déclarations	Les faits doivent être reconnus	L'apposition de la signature du mis en cause sur le PVE matérialise la reconnaissance des faits et le caractère contradictoire de la verbalisation. Toute difficulté de compréhension de l'usager conduit à écarter le recours à l'AFD (cf. infra)
Réitération	Il conviendra de vérifier la situation de réitération du mis en cause par la consultation du TAJ	Le recours à l'AFD est inopportun en cas de réitération
Délits connexes	La procédure d'AFD n'est applicable aux délits connexes que s'ils sont eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'une AFD.	En pratique, il est demandé de ne pas procéder à des verbalisations multiples en raison des difficultés juridiques et techniques posées.

Vidéo-surveillance		La constatation de l'infraction par le seul truchement de la vidéosurveillance ne permet pas la mise en œuvre de l'AFD	
Mis en cause appréhendé par un tiers	En application des dispositions de l'article 73 du CPP, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé de l'infraction.	L'identité du tiers ayant appréhendé l'auteur devra être est renseignée dans le PVE.	
LES MODALITÉS DE CONSTATATION			
Difficultés de compréhension	Les forces de l'ordre doivent s'assurer que le mis en cause est en capacité de comprendre la procédure et de décider	Le recours à l'AFD doit être exclu lorsque la personne présente des difficultés de compréhension : maîtrise insuffisante de la langue française, troubles psychiques manifestes, alcoolisation ou prise de produits stupéfiants récents, ...	
Identité du mis en cause	Son identité et son domicile doivent être vérifiés à partir d'éléments d'identité présentés au moment du contrôle, supportant une photographie.	L'identité précise et certaine (nom, prénom, date et lieu de naissance avec mention de l'arrondissement le cas échéant, filiation pour les personnes nées hors de France) devra être établie par tout moyen. Les coordonnées postales déclarées par l'intéressé doivent également être relevées (même si domiciliation en CCAS).	
LE MONTANT DE L'AFD			
Amende forfaitaire minorée 400€	Amende forfaitaire 500€	Amende forfaitaire majorée 1000€	

AFD EN MATIERE D'OUTRAGE SEXISTE ET SEXUEL
ARTICLE 222-33-1-1 DU CODE PÉNAL

LES CONDITIONS DE FOND

S'aggrave est une infraction intentionnelle	Les critères cumulatifs	Les conditions	Les points d'attention
	1) L'élément matériel de l'infraction		
	Le délit d'outrage sexiste ou sexuel suppose que l'auteur impose à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante lorsque :	Le délit est applicable aux faits isolés (en cas de répétition des faits, le délit de harcèlement sexuel sera envisagé) et suppose que le mis en cause a voulu par ces agissements, porter atteinte à la dignité de la victime ou créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.	Le délit d'outrage sexiste ou sexiste se distingue - du délit de harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) qui suppose une répétition des faits - de l'injure publique à caractère discriminatoire (article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) puisque le délit d'outrage sexiste et sexuel peut être commis sans moyen de publicité et prendre la forme de propos mais aussi de comportements à caractère sexuel ou sexiste
Nature des déclarations	Les faits doivent être reconnus	L'apposition de la signature du mis en cause sur le PVE matérialise la reconnaissance des faits et le caractère contradictoire de la verbalisation.	
	L'auteur est une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions	L'abus d'autorité suppose l'existence entre l'auteur présumé de l'infraction et la victime d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait	L'abus d'autorité devra être acté dans le PVE lors de la saisie de l'AFD
Réitération/ récidive	Il conviendra de vérifier la situation de réitération du mis en cause par la consultation du TAJ	Le recours à l'AFD est inopportun en cas de réitération	La minorité de la victime devra être actée sur le PVE et l'accord d'au moins un de ses représentants légaux à la mise en œuvre de l'AFD devra être recueilli
Les faits sont commis sur un mineur	L'AFD est applicable à un mis en cause en état de récidive légale	Outre son caractère inopportun, l'état de récidive légale ne pourra être retenu dans le cadre de l'AFD, faute pour l'agent verbalisateur de pouvoir la vérifier	La caractérisation de cette circonstance de vulnérabilité devra être actée en procédure.
Les faits sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à			Si la vulnérabilité de la victime fait obstacle à sa bonne compréhension de la procédure d'AFD, le recours à cette procédure devra être écarté (cas notamment des personnes qui bénéficient de mesures de protection de type tutelle ou

Délits connexes	La procédure d'AFD n'est applicable aux délits connexes que s'ils sont eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'une AFD.	En pratique, il est demandé de ne pas procéder à des verbalisations multiples en raison des difficultés juridiques et techniques posées.
Victime	Le recours à l'AFD ferme la voie à l'indemnisation des victimes	L'existence d'une victime souhaitant se constituer partie civile doit conduire à écarter le recours à l'AFD au profit d'une procédure de droit commun.
LES MODALITÉS DE CONSTATATION		
Difficultés de compréhension	Les forces de l'ordre doivent s'assurer que le mis en cause est en capacité de comprendre la procédure et de décider	Le recours à l'AFD doit être exclu lorsque la personne présente des difficultés de compréhension : maîtrise insuffisante de la langue française, troubles psychiques manifestes, alcoolisation ou prise de produits stupéfiants récents, ...
Identité du mis en cause	Son identité et son domicile doivent être vérifiés à partir d'éléments d'identité présentés au moment du contrôle, supportant une photographie.	L'identité précise et certaine (nom, prénom, date et lieu de naissance avec mention de l'arrondissement le cas échéant, filiation pour les personnes nées hors de France) devra être établie par tout moyen. Les coordonnées postales déclarées par l'intéressé doivent également être relevées (même si domiciliation en CCAS).
LE MONTANT DE L'AFD		
Amende forfaitaire minorée 400€	Amende forfaitaire 500€	Amende forfaitaire majorée 1000€

AFD EN MATIERE DE VENTE OU D'OFFRE DE BOISSON ALCOOLIQUE A UN MINEUR
ARTICLE L. 3342-1 ET L. 3353-3 DU CODE DE SANTÉ PUBLIQUE

LES CONDITIONS DE FOND

Les critères cumulatifs	Les conditions	Les points d'attention
1) L'élément matériel de l'infraction		
La vente ou l'offre à titre gratuit ...	La vente consiste en la remise à titre onéreux d'une boisson alcoolique, ce qui implique le versement d'une contrepartie de la part du mineur acquéreur Ces situations seront caractérisées par les déclarations du mineur et celles du vendeur ou de la personne ayant offert la boisson alcoolique	Le PVE devra mentionner les éléments matérialisant cette vente : description du produit acheté, prix de vente et modalités de paiement. Le PVE mentionnera les déclarations.
... d'une boisson catégorisée comme alcoolique	La notion de boisson alcoolique recouvre <u>trois catégories de boissons</u> définies à l'article L.3321-1 3° à 5° du code de la santé publique : <u>3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels</u> : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ; <u>4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits</u>, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que <u>liqueurs édulcorées</u> au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400g/l minimum pour les liqueurs anisées et de 200 g/l minimum pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme/l d'essence ; <u>5° Toutes les autres boissons alcooliques</u> <u>La quantité de boisson alcoolisée vendue ou offerte est indifférente</u> à la caractérisation de l'infraction.	Le PVE mentionnera les références de la boisson alcoolique vendue ou offerte gratuitement et notamment son type, sa marque ou nom commercial voire sa teneur en alcool afin de s'assurer de son rattachement effectif à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 3321-1 du Code de la santé publique

2) L'élément moral de l'infraction		
S'agissant d'un délit, la vente à la sauvette aggravée est une infraction intentionnelle	L'auteur doit avoir eu l'intention de commettre l'infraction	
3) La responsabilité pénale		
L'infraction est imputable à toute personne qui vend ou offre à titre gratuit de l'alcool à un mineur	La responsabilité pénale incombe à celui qui exploite personnellement le commerce et est, ainsi, chargé de veiller au respect des dispositions légales dans son établissement. Il est indispensable d'identifier le représentant légal de la structure, qu'il soit de droit ou de fait. La nécessité de procéder à des investigations dans ce sens exclut le recours à la procédure de l'AFD.	Le recours à l'AFD doit être écarté dès lors que la personne ayant procédé à la vente ou l'offre à titre gratuit de boisson alcoolique déclare ne pas être le représentant légal du commerce concerné.
LES POINTS DE VIGILANCE RECOURS/ NON RECOURS À L'AFD		
Mis en cause	L'auteur de l'infraction doit être majeur	L'ADF est exclue pour les mineurs

Nature des déclarations	Les faits doivent être reconnus	L'apposition de la signature du mis en cause sur le PVE matérialise la reconnaissance des faits et le caractère contradictoire de la verbalisation. Toute difficulté de compréhension de l'usager conduit à écarter le recours à l'AFD (cf. infra)
Réitération/ récidive	Il conviendra de vérifier la situation de réitération du mis en cause par la consultation du TAJ. L'AFD est applicable à un mis en cause en état de récidive légale	Le recours à l'AFD est inopportun en cas de réitération Outre son caractère inopportun, l'état de récidive légale ne pourra être retenu dans le cadre de l'AFD, faute pour l'agent verbalisateur de pouvoir la vérifier
Délits connexes	La procédure d'AFD n'est applicable aux délits connexes que s'ils sont eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'une AFD.	En pratique, il est demandé de ne pas procéder à des verbalisations multiples en raison des difficultés juridiques et techniques posées.
Victime	L'absence de contact avec les représentants légaux du mineur n'est pas un obstacle au recours à la procédure d'AFD.	La volonté exprimée par les représentants légaux de déposer plainte devra conduire à écarter la procédure de l'AFD au profit d'une procédure classique.
Vidéo-surveillance		La constatation de l'infraction par le seul truchement de la vidéosurveillance ne permet pas la mise en œuvre de l'AFD
Sort de la boisson alcoolique	Aucune disposition légale ou réglementaire du code de la santé publique ne prévoit la peine complémentaire de confiscation de l'objet du délit, ou plus spécifiquement la confiscation des boissons alcooliques concernées. Les dispositions de l'article 131-21 du code pénal encadrant la peine complémentaire générale de	L'agent verbalisateur ne peut pas saisir les boissons, ni a fortiori les détruire d'initiative.

	confiscation encourue de plein droit ne sont pas davantage applicables.	
LES MODALITÉS DE CONSTATATION		
Difficultés de compréhension	Les forces de l'ordre doivent s'assurer que le mis en cause est en capacité de comprendre la procédure et de décider	Le recours à l'AFD doit être exclu lorsque la personne présente des difficultés de compréhension : maîtrise insuffisante de la langue française, troubles psychiques manifestes, alcoolisation ou prise de produits stupéfiants récents, ...
Identité du mis en cause	Son identité et son domicile doivent être vérifiés à partir d'éléments d'identité présentés au moment du contrôle, supportant une photographie.	L'identité précise et certaine (nom, prénom, date et lieu de naissance avec mention de l'arrondissement le cas échéant, filiation pour les personnes nées hors de France) devra être établie par tout moyen. Les coordonnées postales déclarées par l'intéressé doivent également être relevées (même si domiciliation en CCAS).
LE MONTANT DE L'AFD		
Amende forfaitaire minorée 250€	Amende forfaitaire 300€	Amende forfaitaire majorée 600€